



P U T U S A N

Nomor 0385/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip keadaan-keadaan tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3603/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 13 September 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat



dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 04 Oktober 2016;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 06 Oktober 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 07 Oktober 2016 dan diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Oktober 2016, dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding pada tanggal 19 Oktober diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 19 Oktober 2016 diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Oktober 2016;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3603/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tertanggal 03 Nopember 2016, pihak Pembanding dan Terbanding telah tidak mempergunakan haknya melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage) walaupun kepada Pembanding telah disampaikan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding tertanggal 06 Oktober 2016 dan kepada pihak Terbanding telah disampaikan Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 07 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat alasan gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, replik duplik dan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding, serta salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah memberikan pertimbangan dari semua aspek hukum dan keadilan, dari segi manfaat dan madharatnya secara tepat dan benar, maka putusannya dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan Oleh Pembanding yang pada intinya membantah kepada gugatan Penggugat/Terbanding kaitannya dengan nafkah yang tidak layak, pulang larut malam dan melakukan KDRT terhadap Penggugat/Terbanding serta membantah kesaksian dua orang saksi Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra memori banding yang pada intinya membantah semua alasan memori banding Tergugat/Pembanding dan menambahkan dalam kontra memori bandingnya beberapa tuntutan kepada pihak Tergugat/Pembanding antara lain meminta nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Uang mut'ah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang nafkah lampau sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding sudah di bantah oleh pihak Terbanding, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang terkait dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau adalah merupakan perubahan gugatan yang isinya merubah pokok gugatan oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tuntutan itu melanggar ketentuan hukum Acara, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi karena senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang dipicu oleh masalah ekonomi (Tergugat/Pembanding tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya) tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat/Terbanding, yang berakibat antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding senantiasa diliputi pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya pada bulan Mei 2015 sehingga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga Penggugat/Terbanding bernama SAKSI1, adalah ibu kandung Penggugat/Terbanding dan SAKSI2 sebagai tetangga Penggugat/Terbanding yang memberikan kesaksiannya pada persidangan tanggal 13 September 2016, kedua saksi Penggugat/Terbanding telah memenuhi syarat formal dan materil dan telah mempunyai nilai pembuktian menurut pasal 171 dan 172 HIR, keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, memberikan keterangan yang bersesuaian dengan alasan gugatan Penggugat/Terbanding dan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan antara satu dengan yang lain, sehingga sudah tidak saling memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban baik sebagai suami maupun sebagai istri dan Penggugat/Terbanding sudah tidak mau kembali hidup dalam satu rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, walaupun sudah diusahakan perdamaian secara maksimal dalam setiap persidangan, sudah didamaikan melalui mediasi dengan mediator Ahmad Izzuddin, MHI. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa percekocokan dalam suatu rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk didamaikan, baik oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan berlangsung sebagaimana bunyi pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maupun melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi jo. pasal 130 HIR, maka berdasarkan abstraksi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287 K/AG/1999 tertanggal 8 Juni 1999, kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa pada hakekatnya sudah mencapai katagori broken marriage (perkawinan yang sudah pecah), sehingga apabila kondisi tersebut dipertahankan, akan mendatangkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, yang tentu saja harus dihindari;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding masih menginginkan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding dengan alasan Tergugat/Pembanding masih mencintai Penggugat/Terbanding, adalah merupakan cita-cita yang mulia, akan tetapi rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan hanya dari satu pihak saja baik suami saja maupun istri saja, sebagaimana kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo, di mana Tergugat/Pembanding sebagai suami mempunyai semangat untuk mempertahankan rumah tangganya namun pihak Penggugat/Terbanding sudah tidak menghendaki bersatu lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga dengan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi keutuhannya karena Penggugat/Terbanding sudah tidak mau kembali lagi kedalam kehidupan berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding walaupun sudah didamaikan secara maksimal namun tidak berhasil, kondisi yang demikian menurut ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, gugatan tersebut telah terbukti sudah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100 dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, yang berbunyi:

Artinya: *"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu baik masalah kecil atau besar, maka yang lebih baik adalah mengakhiri perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru, yang dengan pasangan baru ia menemukan ketenteraman dan ketenangan."*

Menimbang, bahwa diktum amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama nomor tiga adalah kurang lengkap, dimana perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tanpa menyebutkan Kantor Urusan Agama Kecamatan mana, demikian juga Pegawai Pencatat Nikah tempat diselenggarakannya pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tanpa menyebutkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, penyebutan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dalam perkara a quo adalah Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, demikian juga sekaligus sebagai tempat dilansungkannya pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ditambah dengan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, maka putusannya dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga redaksi selengkapnyanya sebagaimana diktum putusan pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3603/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tertanggal 13 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan, sehingga bunyi selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan tempat perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. Mohammad Chanif, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs.H. Anwar Sholeh M.Hum Dan Drs.H. Ashfari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Desember 2016 Nomor 0385/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Rofi'ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Anwar Sholeh, M. Hum

ttd

Drs.H. Ashfari, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj.Siti Rofi'ah, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)